MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Lei de Promoção dos Militares do Estado de Pernambuco (Lei Complementar Estadual nº 470, de 21 de dezembro de 2021)

Critérios ordinários e extraordinários de promoção, requisitos essenciais, fichas de avaliação e fórmula de pontuação, datas de promoção, CPO e CPP, Quadros de Acesso (QAA, QAM e QAD) e regras do QOA e do Curso de Formação de Oficiais da Administração

1. Disposições Preliminares e Critérios de Promoção (Arts. 1º a 15)

Pessoal, a **Lei Complementar Estadual nº 470, de 21 de dezembro de 2021**, unificou e modernizou o **Sistema de Promoção de Oficiais e Praças** da **Polícia Militar de Pernambuco (PMPE)** e do **Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)**, revogando as antigas leis de promoção anteriores. Quando o edital a inclui, esta é uma das normas de maior incidência da prova!

Finalidade e Conceito de Promoção (Arts. 1º a 3º)

- **Conceito legal (Art. 2º):** a promoção é ato administrativo que tem como finalidade básica o **preenchimento seletivo dos claros pertinentes aos postos e às graduações superiores**, com base nos efetivos fixados em lei para os diferentes Quadros, Qualificações Policiais Militares e Qualificações Bombeiros Militares.
- **Planejamento da carreira (Art. 3º):** o fluxo da carreira deve ser **regular e equilibrado**, assegurando o acesso gradual, sucessivo e harmônico na escala hierárquica.

Classificação Geral dos Critérios de Promoção (Arts. 4º, 5º e 8º)

A LC nº 470/2021 divide as promoções em **duas categorias** — **Ordinárias** (2 critérios) e **Extraordinárias** (6 critérios):

Categoria	Critérios de Promoção	Dispositivos na LC 470/2021
1. Promoções Ordinárias (Art. 5º)	**I — Antiguidade** **II — Merecimento**	Arts. 5º a 7º
2. Promoções Extraordinárias (Art. 8º)	**I — Bravura** **II — *Post mortem*** **III — Invalidez permanente** **IV — Decenal** **V — Requerida** **VI — Em ressarcimento de preterição**	Arts. 8º a 15

Promoções Ordinárias e Proporcionalidade por Posto/Graduação (Arts. 5º a 7º)

- **Antiguidade (Art. 6º):** baseia-se na **precedência hierárquica de um militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação**, dentro de um mesmo Quadro ou Qualificação.
- **Merecimento (Art. 7º):** baseia-se no **conjunto de atributos e qualidades** que distinguem e

realçam o valor do militar estadual entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no exercício de cargos e comissões, em particular no posto ou na graduação que ocupa ao ser cogitado para a promoção.

- **Proporcionalidade entre Antiguidade e Merecimento (Art. 7º, §§ 1º e 2º — MUITA ATENÇÃO!):** 1. **Regra Geral para Oficiais e Praças (§ 1º):**
  - **A Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 2º Tenente e 1º Tenente:** a totalidade (**100%**), pelo critério de **antiguidade**;
  - **A 1º Sargento, Subtenente e Capitão: 1 (uma) por antiguidade e 1 (uma) por merecimento** (proporção **1:1**);
  - **A Major: 1 (uma) por antiguidade e 2 (duas) por merecimento** (proporção **1:2**);
  - **A Tenente-Coronel: 1 (uma) por antiguidade e 3 (três) por merecimento** (proporção **1:3**);
  - **A Coronel:** a totalidade (**100%**), pelo critério de **merecimento**. 2. **Regra Específica para o QOA (Quadro de Oficiais da Administração), QOMus e QCPM (§ 2º do Art. 7º — Questão Certa em Provas!):** Para os Oficiais dos Quadros da Administração (**QOA**), de Músicos (**QOMus**) e de Capelães (**QCPM**):
  - **A 2º Tenente e 1º Tenente:** a totalidade (**100%**), pelo critério de **antiguidade**;
  - **A Capitão: 1 (uma) por antiguidade e 1 (uma) por merecimento** (proporção **1:1**);
  - **A Major (último posto do QOA): 1 (uma) por antiguidade e 2 (duas) por merecimento** (proporção **1:2**).

---

2. As Seis Promoções Extraordinárias em Detalhe (Arts. 8º a 15)

1. **Promoção por Bravura (Art. 9º e §§ 1º a 5º):** - Resulta de **ato ou atos não comuns de coragem e audácia** que, **ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever**, representem feitos indispensáveis ou úteis às operações policiais ou de bombeiros militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado. - **No serviço ou de folga (§ 1º):** aplica-se ao militar estadual que praticar o ato **em serviço ou de folga**! - **Independe de vaga, interstício ou curso (§ 2º):** a promoção por bravura independe de vaga, interstício, curso de habilitação ou qualquer outro requisito, e é **efetivada pelo Governador do Estado** (para Oficiais) ou pelo **Comandante-Geral** (para Praças). - **Apuração por Conselho Especial (§ 3º):** o ato de bravura é apurado em investigação sumária procedida por um **Conselho Especial**, designado pelo Comandante-Geral, composto por **3 (três) Oficiais superiores**. - **Oferta de curso posterior (§ 4º):** será proporcionada ao promovido por bravura a oportunidade de satisfazer as condições de acesso (curso exigido para o novo posto/graduação); se não lograr êxito no prazo regulamentar, ser-lhe-á facultado continuar no ativo, no grau que atingiu, até a transferência para a inatividade. - **Promoção de Aspirante-a-Oficial e de Soldado (§ 5º):** na promoção por bravura, o **Aspirante-a-Oficial vai a 2º Tenente** e o **Soldado vai a Cabo**.
2. **Promoção *Post Mortem* (Art. 10 e §§ 1º a 5º):** - Visa expressar o reconhecimento do Estado ao militar estadual **falecido no cumprimento do dever ou em consequência dele**, ou reconhecer o direito do militar estadual a quem **cabia a promoção que não se efetivou por motivo do óbito**. - Hipóteses de acidente em serviço / cumprimento do dever (§ 1º): (I) no exercício de suas atribuições funcionais, durante o expediente ou em deslocamento para o serviço/retorno; (II) no cumprimento de ordem da autoridade competente; (III) para evitar mal maior, em defesa da vida, da integridade física ou do patrimônio de terceiros, **mesmo de folga**; (IV) em razão da condição de militar estadual. - Será apurada por **Inquérito Sanitário de Origem (ISO)**, **Sindicância** ou **Inquérito Policial Militar (IPM)** (§ 2º). Exclui-se a promoção *post mortem* se o acidente resultar de **crime, transgressão disciplinar, imprudência ou desídia** do militar falecido ou de subordinado seu com sua aquiescência (§ 4º).

3. **Promoção por Invalidez Permanente (Art. 11):** - Concedida ao militar estadual da ativa que for **julgado incapaz definitivamente** para o serviço ativo militar por Junta Superior de Saúde da Corporação, em decorrência de ferimento recebido ou enfermidade contraída em **ação de preservação da ordem pública ou de bombeiro militar** (nas mesmas hipóteses do § 1º do art. 10), no ato de sua reforma.
4. **Promoção Decenal (Art. 12 e §§ 1º a 3º — Pegadinha Clássica!):** - O militar estadual que **permanecer por 10 (dez) anos no mesmo posto ou graduação** e **contar com o tempo mínimo exigido em lei para a transferência para a inatividade**, será promovido ao posto ou à graduação imediata quando de sua transferência para a **reserva remunerada**. - **VEDAÇÃO EXPRESSA AO QOA, QOMus E QCPM (Art. 12, § 3º):** > **Art. 12, § 3º:** *"O disposto neste artigo NÃO se aplica aos Coronéis, aos Subtenentes e aos integrantes dos Quadros de Oficiais da Administração (QOA), de Músicos (QOMus) e de Capelães (QCPM)."*
5. **Promoção Requerida (Art. 13 e §§ 1º a 4º):** - Concedida ao militar estadual que requerer transferência para a reserva remunerada após completar o tempo mínimo de serviço/contribuição exigido em lei e preencher os requisitos de acesso ao posto ou graduação imediata (observadas as regras de transição e vigência). - **Prazo para requerer (§ 1º):** o militar deve protocolar o requerimento em até **10 (dez) dias úteis** após completar os requisitos legais! - **Se estiver respondendo a processo ou conselho (§ 2º):** caso o requerente esteja respondendo a processo criminal, Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina, a promoção ficará condicionada à **decisão favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da respectiva Comissão de Promoção (CPO ou CPP)**!
6. **Promoção em Ressarcimento de Preterição (Arts. 14 e 15):** - É aquela feita após ser reconhecido ao militar estadual preterido o direito à promoção que lhe caberia. - Hipóteses taxativas do **art. 14**: (I) ter solução favorável a **recurso** interposto; (II) cessar sua situação de **desaparecido ou extraviado**; (III) ser **absolvido ou impronunciado** no processo a que estiver respondendo, com sentença transitada em julgado; (IV) ser considerado **isento de culpa em Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina**; ou (V) ter sido prejudicado por **comprovado erro administrativo**. - **Efeito retroativo ("antiguidade desde a data em que deveria ter sido promovido" — Art. 15):** o militar promovido em ressarcimento de preterição receberá o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, ficando **excedente** se não houver vaga livre.

---

3. Requisitos Essenciais, Interstícios e Matrícula nos Cursos (Arts. 16 a 26)

Os Cinco Requisitos Essenciais para Ingresso em Quadro de Acesso (Art. 16)

Para ingressar em Quadro de Acesso (QAA ou QAM), o militar estadual da ativa deve satisfazer os seguintes requisitos essenciais: 1. **I — Condição de acesso:** - **a) Interstício:** tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação (fixado nos **Anexos I e II** da LC nº 470/2021); - **b) Aptidão física e mental:** comprovada em **inspeção de saúde** (validade de **12 meses** — art. 21, § 1º); - **c) Cursos exigidos:** concluídos com aproveitamento (arts. 22 e 23); e - **d) Serviço arregimentado:** tempo mínimo no exercício de funções de natureza policial militar ou bombeiro militar nos órgãos e unidades operacionais/administrativos previstos no **Anexo III**; 2. **II — Conceito profissional;** 3. **III — Conceito moral.**

Limite de 40% Mais Antigos para Concorrer por Merecimento (Art. 16, § 1º — Regra de Ouro!)

> **Art. 16, § 1º:** *"Para a promoção pelo critério de merecimento, além de satisfazer as condições de acesso, o militar estadual deverá estar compreendido nos limites quantitativos de antiguidade que definem a faixa dos que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso por Merecimento (QAM), correspondente aos 40% (quarenta por cento) mais antigos da respectiva escala hierárquica do posto ou da graduação em que se encontra, considerados os claros existentes."*

- Se o cálculo dos **40% mais antigos** resultar em número fracionário, arredonda-se para o **número inteiro imediatamente superior** (§ 2º). Caso o número de militares dentro dos 40% seja insuficiente para preencher o QAM, a Comissão de Promoção poderá avançar para os lotes subsequentes de 20% (§ 3º).

Regras Específicas dos Cursos de Formação na LC nº 470/2021 (Arts. 22 e 23)

- **Cursos exigidos para Oficiais (Art. 22):**
- **I — Curso de Formação de Oficiais (CFO) ou Curso de Formação de Oficiais da Administração:** para acesso aos postos de **2º Tenente, 1º Tenente e Capitão**;
- **II — Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO):** para acesso aos postos de **Major e Tenente-Coronel** (inclusive para o acesso a **Major do QOA**!);
- **III — Curso Superior de Polícia (CSP) ou Curso Superior de Bombeiro Militar (CSBM):** para acesso ao posto de **Coronel** (privativo dos Quadros QOPM/QOBM e QOS).
- **Distribuição de Vagas para Matrícula nos Cursos de Praças e no Curso de Formação de Oficiais da Administração (Art. 23, §§ 1º a 3º — Altíssima Incidência!):**
- **CFC (Cabo) e CFS (Sargento) — § 1º: 50% (cinquenta por cento)** das vagas por **antiguidade** e **50% (cinquenta por cento)** por **seleção interna** (exame intelectual);
- **CAS (Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos) — § 2º: 100% (cem por cento)** das vagas pelo critério de **antiguidade** entre os 2º Sargentos;
- **Curso de Formação de Oficiais da Administração — § 3º:**
  1. **50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de antiguidade**, destinadas exclusivamente aos **Subtenentes**; e
  2. **50% (cinquenta por cento) das vagas mediante seleção interna (concurso interno de provas)**, disputadas entre os **Subtenentes, 1º Sargentos e 2º Sargentos que possuam o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS)**!
- **Abertura obrigatória de seleção para o Curso de Formação de Oficiais da Administração (Art. 73, Parágrafo único):** sempre que o número de claros (vagas) no posto inicial de **2º Tenente QOA** atingir **25% (vinte e cinco por cento)** do efetivo previsto em lei para esse posto, deverá ser aberto processo seletivo para esse curso!

---

4. Documentos Essenciais, Fichas de Avaliação e Fórmula da Pontuação (Arts. 27 a 42)

Os Documentos Essenciais e as Três Fichas de Avaliação (Arts. 27 a 35)

Para instruir a apreciação do mérito, utilizam-se **três fichas fundamentais** (consolidando-se na **Ficha de Promoção — FP**):

1. **Ficha de Avaliação Funcional (FAF — Art. 30):** avalia o desempenho profissional e moral do militar semestralmente pela autoridade avaliadora imediata (**Peso 1** na fórmula);
2. **Ficha de Avaliação Especial (FAE — Art. 31):** preenchida especificamente pela Comissão de Promoção (CPO ou CPP) para os militares cogitados ao QAM (**Peso 3** na fórmula);

3. **Ficha de Pontuação Objetiva (FPO — Art. 32 e Anexos IV/V):** computa objetivamente títulos, cursos civis e militares, medalhas, elogios, tempo de serviço, produção técnico-científica e desconta pontos negativos por punições disciplinares ou condenações (**Peso 2** na fórmula).

A Fórmula Oficial da Ficha de Promoção (Art. 36 — Decore para a Prova!)

A nota final na **Ficha de Promoção (FP)** para ordenação no Quadro de Acesso por Merecimento (QAM) é calculada pela **média ponderada** com pesos **1, 3 e 2** (dividida por 6):

$$\text{FP} = \frac{\text{FAF} + 3 \times \text{FAE} + 2 \times \text{FPO}}{6}$$

Em formato linear: `FP = [FAF + 3(FAE) + 2(FPO)] / 6`

Escala de Conceitos das Avaliações (Art. 34)

As notas atribuídas nas fichas de avaliação enquadram o militar em **cinco faixas de conceito**: - **Insuficiente:** de `0,00` a `3,99` *(nota abaixo de 4,00 impede o ingresso em QAM!)*; - **Regular:** de `4,00` a `5,99`; - **Bom:** de `6,00` a `7,99`; - **Muito Bom:** de `8,00` a `8,99`; - **Excelente:** de `9,00` a `10,00`.

- **Prazo para recurso contra a avaliação ou pontuação (Art. 41):** o militar avaliado que discordar da pontuação ou do conceito atribuído poderá interpor recurso fundamentado à respectiva Comissão de Promoção no prazo de **10 (dez) dias úteis**, a contar da publicação ou ciência oficial.

---

5. Processamento das Promoções, Datas, Comissões (CPO e CPP) e Quadros de Acesso (Arts. 43 a 82)

Competência para o Ato de Promoção e Carta Patente (Arts. 43 e 44)

- **Promoção de Oficiais (Art. 43, I):** ato do **Governador do Estado**, mediante proposta do Comandante-Geral;
- **Promoção de Praças (Art. 43, II):** ato do **Comandante-Geral da respectiva Corporação** (PMPE ou CBMPE);
- **Carta Patente (Art. 44):** o acesso ao primeiro posto do oficialato (**2º Tenente**) dá direito à expedição de **Carta Patente** assinada pelo Governador do Estado; as promoções aos demais postos de oficial são apostiladas na própria Carta Patente.

Abertura de Vagas e Datas das Promoções (Arts. 48 a 54)

- **Quando se abre a vaga (Art. 48):** as vagas nos postos e graduações decorrem de: (I) agregação; (II) passagem à inatividade (reserva remunerada ou reforma); (III) demissão, licenciamento ou exclusão do serviço ativo; (IV) falecimento; (V) aumento de efetivo fixado em lei; ou (VI) **promoção ao posto ou graduação superior** (vaga em cadeia / "efeito cascata").
- **Datas de efetivação das promoções (Art. 54 — MUITA ATENÇÃO!):** 1. **Promoções por Antiguidade:** ocorrem de forma **contínua/imediata**, à medida que forem abertas as vagas e concluído o processamento administrativo; 2. **Promoções por Merecimento (Data Anual Fixa — Art. 54, § 1º):** são efetivadas anualmente no dia **6 de março** (**Data Magna do Estado de Pernambuco** — Revolução Pernambucana de 1817!), ou em outra data fixada excepcionalmente por decreto do Governador do Estado!

As Comissões de Promoção: CPO e CPP (Arts. 58 a 63)

Compare atentamente a composição da **Comissão de Promoção de Oficiais (CPO)** e da **Comissão de Promoção de Praças (CPP)**:

Característica	Comissão de Promoção de Oficiais (CPO — Art. 59)	Comissão de Promoção de Praças (CPP — Art. 60)
Presidente (Membro Nato)	**Comandante-Geral** da Corporação	**Subcomandante-Geral** (Chefe do Estado-Maior Geral) da Corporação
Demais Membros Natos	• **Subcomandante-Geral** (Chefe do EMG); e • **Diretor de Gestão de Pessoas (DGP)**	• **Diretor de Gestão de Pessoas (DGP)**; e • **Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP)**
Membros Efetivos	**4 (quatro) Coronéis da ativa**, designados pelo Comandante-Geral	**2 (dois) Coronéis ou Tenentes-Coronéis da ativa**, designados pelo Comandante-Geral
Total de Membros Votantes	**7 (sete) membros** (3 natos + 4 efetivos)	**5 (cinco) membros** (3 natos + 2 efetivos)
Mandato dos Efetivos e Suplentes	**1 (um) ano**, permitida a recondução	**1 (um) ano**, permitida a recondução
Secretário da Comissão	Oficial Superior ou Intermediário designado, **sem direito a voto**	Oficial Intermediário ou Subalterno designado, **sem direito a voto**

Quadros de Acesso (QAA, QAM e QAD) e Causas de Impedimento/Exclusão (Arts. 64 a 72)

- **Espécies de Quadros de Acesso (Art. 64):** 1. **QAA:** Quadro de Acesso por Antiguidade (ordenado pela precedência hierárquica); 2. **QAM:** Quadro de Acesso por Merecimento (ordenado pela nota da **Ficha de Promoção — FP**). O limite máximo de integrantes do QAM é de até o **triplo (3x) do número de vagas** previstas para o critério de merecimento no posto ou graduação (art. 66); 3. **QAD:** Quadro de Acesso por Decenal (para fins de controle de tempo decenal, quando aplicável).
- **Impedimentos de Inclusão e Causas de Exclusão de Qualquer Quadro de Acesso (Arts. 70 e 71 — Despenca em Prova!):** O militar estadual **NÃO será incluído** em qualquer Quadro de Acesso (ou dele **será excluído**) quando:
- **I —** deixar de satisfazer qualquer dos requisitos essenciais do art. 16 (interstício, saúde, curso ou arregimentação);
- **II —** for **denunciado em processo-crime**, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado (salvo nas infrações penais de menor potencial ofensivo em que caiba transação, ou conforme deliberação fundamentada prevista na lei);
- **III —** estiver submetido a **Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina**;
- **IV —** estiver **preso preventivamente** ou em **flagrante delito**;
- **V —** for **condenado a pena privativa de liberdade**, mesmo que beneficiado por *sursis* ou livramento condicional, enquanto durar a execução da pena;
- **VI —** estiver no exercício de **cargo ou função civil temporária (não eletiva)** na administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal (salvo os cargos considerados de natureza ou interesse policial/bombeiro militar em decreto);
- **VII —** estiver em **licença para tratar de interesse particular (LTIP)**;
- **VIII —** for considerado **desertor, extraviado ou desaparecido**;
- **IX —** estiver **sub judice** ou tiver sido punido, nos últimos **12 (doze) meses**, com pena disciplinar de **prisão** (ou equivalente grave na forma do Código Disciplinar).
- **Regra Especial de Exclusão Exclusiva do QAM por Agregação (Art. 72):** Além das hipóteses gerais do art. 71, será **excluído do Quadro de Acesso por Merecimento (QAM)** o militar que

estiver **agregado** por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 6 meses ou exercício de cargo civil, **salvo se reverter ao serviço ativo pelo menos 60 (sessenta) dias antes da data da promoção**!

Fontes e método.

- PERNAMBUCO. **Lei Complementar Estadual nº 470, de 21 de dezembro de 2021** — Dispõe sobre o Sistema de Promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco. Portal Alepe Legis (`https://legis.alepe.pe.gov.br/Paginas/texto.aspx?id=59315`). Consulta em 24/10/2026.